

AUTENTICACIÓN DEL DOCUMENTO PRIVADO Y PODER PARA EL TRÁMITE

NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

1. EL REQUISITO Y SUS DOS VÍAS

El documento privado de constitución es, por su naturaleza, un documento **no auténtico**: no consta ante autoridad ni funcionario que dé fe de quién lo firmó. Para inscribirlo en el registro mercantil debe adquirir autenticidad, y el **artículo 40 del Código de Comercio** señala cómo: *"todo documento sujeto a registro, no auténtico por su naturaleza ni reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva cámara"*.

De ahí que existan dos vías alternativas, ambas válidas, entre las que el solicitante escoge:

Vía	En qué consiste	Cuándo conviene
Presentación personal ante la Cámara	Los dos accionistas concurren a la taquilla con su cédula original y firman ante el secretario, que deja constancia en el documento.	Cuando ambos pueden desplazarse el mismo día a la sede de la Cámara. Es gratuita o de costo mínimo y evita el paso por notaría.
Reconocimiento de contenido y firma ante notario	Cada accionista comparece ante notario, quien da fe de que reconoce como suyos el contenido y la firma. Puede hacerse en notarías distintas y en días distintos.	Cuando los accionistas están en municipios diferentes —caso de este expediente: Medellín y Envigado— o no coinciden en agenda. Tiene costo notarial por cada firma.

Consecuencia de omitir el requisito. La Cámara devuelve el documento sin inscribirlo. Mientras no haya inscripción, la sociedad no existe como persona jurídica (artículo 2.º de la Ley 1258 de 2008) y quienes actúen por cuenta de ella responden **solidaria e ilimitadamente** frente a terceros (artículo 7.º de la misma ley).

Recomendación para este caso. Como Mariana López Castaño está domiciliada en Medellín y Felipe Andrés Gómez Vélez en Envigado, la vía notarial es la más práctica: cada uno reconoce su firma en la notaría de su municipio y luego uno solo de ellos radica el expediente completo.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Formato para la vía ante la Cámara de Comercio

Documento: Documento privado de constitución de **NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.**, fechado el primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026), compuesto de _____ folios.

Fundamento: artículo 40 del Código de Comercio.

Ante el suscrito secretario de la **Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia** comparecieron las personas que a continuación se identifican, quienes presentaron personalmente el documento de la referencia y manifestaron que la firma que en él aparece es la suya y que el contenido del documento corresponde a su voluntad:

Compareciente	Documento de identidad	Firma	Huella
Mariana López Castaño	C.C. 1.039.672.481 de Medellín		
Felipe Andrés Gómez Vélez	C.C. 1.152.846.390 de Envigado		

Se deja constancia de que los comparecientes exhibieron el original de su documento de identidad y de que la diligencia se surtió en la ciudad de Medellín, el día _____ del mes de _____ de dos mil veintiséis (2026).

SECRETARIO(A)

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Sello

Diligencia adicional sobre el anexo de responsabilidades tributarias

El numeral 3.2 de la guía registral impone una segunda diligencia que suele pasarse por alto: si el trámite se radica **presencialmente** en una sede o centro regional, el **anexo de responsabilidades tributarias persona jurídica** debe llevar, además, **presentación personal ante la Cámara de Comercio**, hecha por el representante legal o por su apoderado, quien no requiere ser abogado.

En consecuencia, la representante legal deberá presentar personalmente **dos** documentos distintos: el documento privado de constitución —junto con el otro accionista— y el anexo de

responsabilidades tributarias. Si el trámite se adelanta por la sede virtual con firma electrónica, esta segunda diligencia no se requiere.

Constancia: ante el suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia compareció **MARIANA LÓPEZ CASTAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía n.º 1.039.672.481 de Medellín, quien presentó personalmente el **anexo de responsabilidades tributarias persona jurídica** de NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S. y reconoció como suyos su contenido y su firma.

MARIANA LÓPEZ CASTAÑO

C.C. 1.039.672.481 de Medellín

Representante legal

SECRETARIO(A)

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Sello

MINUTA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA

Formato para la vía notarial

Señor

NOTARIO _____ DEL CÍRCULO DE _____

Referencia: Diligencia de reconocimiento de contenido y firma sobre documento privado de constitución de sociedad.

El suscrito, **[NOMBRE DEL COMPARECIENTE]**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **[NÚMERO]** expedida en **[LUGAR]**, domiciliado en **[MUNICIPIO]**, comparezco ante usted con el fin de **reconocer expresamente como míos el contenido y la firma** que aparecen en el documento privado de constitución de la sociedad **NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.**, fechado el primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026), compuesto de _____ folios, que se acompaña a esta solicitud.

Manifiesto que suscribí dicho documento de manera libre, consciente y voluntaria, sin que mediara fuerza, dolo ni error, y que su contenido corresponde íntegramente a mi voluntad. Solicito que se deje la constancia notarial correspondiente para efectos de la inscripción del documento en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, conforme al artículo 40 del Código de Comercio.

[NOMBRE DEL COMPARECIENTE]

C.C. **[NÚMERO]** de **[LUGAR]**

Accionista constituyente

Espacio reservado para la constancia notarial. El notario dejará constancia de la fecha, del reconocimiento efectuado, de la identificación del compareciente y de los derechos notariales causados.

Nota práctica: se requiere una diligencia por cada accionista. Cada compareciente debe llevar el original de su cédula de ciudadanía y el documento de constitución completo, sin firmar previamente si el notario exige que la firma se estampe en su presencia.

PODER ESPECIAL PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE REGISTRO

Documento opcional

Cuándo se necesita. Solo si el expediente lo va a radicar una persona distinta del representante legal —un dependiente, un abogado o un tramitador—. Si lo radica Mariana López Castaño en su condición de representante legal, este poder es innecesario: su facultad ya consta en el artículo transitorio 3.º de los estatutos.

Medellín (Antioquia), _____ de _____ de 2026

Señores

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Referencia: Poder especial para adelantar el trámite de matrícula mercantil de **NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.**

MARIANA LÓPEZ CASTAÑO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.039.672.481** expedida en Medellín (Antioquia), obrando en calidad de **representante legal** de la sociedad **NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.**, en uso de la facultad conferida por el artículo transitorio 3.º de los estatutos sociales, confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a:

Concepto	Contenido
Apoderado	[NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO]
Documento de identidad	C.C. [NÚMERO] de [LUGAR]
Calidad	[Abogado con T.P. n.º ____ / Dependiente / Tramitador]

Para que en nombre y representación de la sociedad realice las siguientes actuaciones:

1. Radicar ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el documento privado de constitución y sus anexos, y solicitar la **matrícula mercantil** de la sociedad y del establecimiento de comercio "NOVA BIENESTAR".
2. Diligenciar, suscribir y presentar los formularios del Registro Único Empresarial y Social y el formulario adicional de registro con otras entidades.
3. Liquidar y pagar los **derechos de registro** y el **impuesto de registro** causados por el trámite.

4. Solicitar la inscripción de los **libros de comercio** y retirar los documentos y certificados que se expidan.
5. Atender los requerimientos, subsanar las devoluciones y aportar los documentos adicionales que las entidades soliciten.
6. Adelantar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las gestiones necesarias para la **formalización del Registro Único Tributario** y la asignación del NIT.

Limitación expresa. Este poder se confiere **exclusivamente** para las actuaciones enumeradas. No comprende la facultad de modificar los estatutos, de disponer de bienes sociales, de obligar a la sociedad frente a terceros ni de recibir dineros a nombre de ella.

MARIANA LÓPEZ CASTAÑO
C.C. 1.039.672.481 de Medellín
Representante legal — otorga

[NOMBRE DEL APODERADO]
C.C. _____
Acepta el poder

Este poder debe presentarse personalmente por la otorgante ante notario o ante el secretario de la Cámara de Comercio, en aplicación de la misma regla del artículo 40 del Código de Comercio.